

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 지역 행정기관 소속 공무원으로서, 을의 요청을 받고 을에게 유리한 결정을 유도하기 위해 공문서에 포함된 전자기록을 조작하였다. 을은 이 조작된 전자기록을 이용해 행정기관으로부터 허가를 받았다. 이와 같은 상황에서 갑과 을은 각각 어떤 형사처벌을 받게 되는가?

【질문】 갑이 공무소의 전자기록을 위작하거나 변작하여 을이 이를 행사한 경우, 갑과 을은 각각 어떤 형벌을 받게 되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

공무원인 갑이 사무처리를 그르치게 할 목적으로 공무소의 전자기록을 위작·변작한 행위는 형법 제 227 조의 2 에 해당하여 10 년 이하의 징역에 처해집니다. 을이 위조된 전자기록을 행사한 행위는 전자문서 및 전자거래 기본법 제 43 조에 따라 10 년 이하의 징역 또는 1 억원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 다만 갑의 행위가 공무원의 직무와 관련된 문서 작성에 해당할 경우 형법 제 227 조 허위공문서작성죄와 경합될 수 있으나, 전자기록 위작의 특수성이 인정되면 형법 제 227 조의 2 가 우선 적용됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 227 조의 2(공전자기록위작·변작) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 227 조의 2(공전자기록위작·변작) 사무처리를 그르치게 할 목적으로 공무원 또는 공무소의 전자기록등 특수매체기록을 위작 또는 변작한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

· 해설: 사무처리를 그르치게 할 목적으로 공무원 또는 공무소의 전자기록등 특수매체기록을 위작 또는 변작한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

▶ 건강가정기본법 제 43 조 [△ 확인필요] [—]

· 조문 원문: (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

· 해설: 공인전자문서센터에 보관된 전자문서나 관련 정보를 위조·변조하거나 이를 행사한 자는 10 년 이하의 징역 또는 1 억원 이하의 벌금에 처한다.

▶ 형법 제 227 조(허위공문서작성등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 227 조(허위공문서작성등) 공무원이 행사할 목적으로 그 직무에 관하여 문서 또는 도화를 허위로 작성하거나 변개한 때에는 7 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다.

• **해설:** 공무원이 행사할 목적으로 그 직무에 관하여 문서 또는 도화를 허위로 작성하거나 변개한 때에는 7년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

▶ 전자문서 및 전자거래 기본법 제 43 조(벌칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 43 조(벌칙)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제 31 조의 12 제 1 항을 위반하여 공인전자문서센터에 보관된 전자문서나 그 밖의 관련 정보를 위조 또는 변조하거나 위조 또는 변조된 정보를 행사한 자
2. 제 31 조의 12 제 2 항을 위반하여 공인전자문서센터의 정보처리시스템에 거짓 정보나 부정한 명령을 입력하는 등의 방법으로 제 31 조의 7 제 2 항에 따른 증명서가 거짓으로 발급되게 한 자

② 제 1 항의 미수범은 처벌한다.

• **해설:** 공인전자문서센터에 보관된 전자문서나 관련 정보를 위조·변조하거나 이를 행사한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

【결론】

갑은 공무원으로서 공무소의 전자기록을 조작한 행위로 형법 제 227 조의 2 에 따라 10년 이하의 징역형을 받을 가능성이 높습니다. 을은 위조된 전자기록을 행사하여 허가를 받은 행위로 전자문서 및 전자거래 기본법 제 43 조에 따라 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형을 받을 수 있습니다. 두 사람의 행위는 각기 다른 법령에 의해 처벌되므로, 수사 단계에서 각자의 행위 요건과 결과에 대해 개별적으로 입증되어야 합니다.

인용 검증: 3/4 법제처 확인 | 내용 일치: 3/3 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증